

עמוד: 1
תאריך: 21/01/2020

מסמך החלטות לשיבה מספר : 2020002 תאריך הישיבה : 20/01/2020

מדינת ישראל
יחידת סמך משרד האוצר

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

ישיבה מספר 2020002

מסמך החלטות עפ"י סעיף 48 ה לחוק

1. תוכנית - תממ/ 3 / 21 / 42 : בית דגן
2. תוכנית - 456-0290171 : מושב משגב דב - בר/ 104 / 20
3. תוכנית - 420-0750125 : מד/ 6 / 53 - מגרש ח2 - דיור להשכרה לטווח ארוך
4. תוכנית - ממ/ 3074 / 2 : "גבעת שמואל צפון"
5. תוכנית - 408-0433326 : נת/ 801 / 28 - מגורים הרב קוק פינת ביאליק

עמוד: 2
תאריך: 29/01/2026

ישיבה מספר : 2020002 תאריך הישיבה : 20/01/2020

1. תוכנית - תממ/3/21/42 : בית דגן

רקע:

בית דגן ממוקמת על מפגש דרכים 44 ו-412 ובסמיכות לדרך מס' 1, לראש"צ ולשדה התעופה בן גוריון. היישוב נמצא בטבעת התיכונה של מטרופולין תל אביב.

בדרום-מזרח ליישוב שטחים חקלאיים פעילים השייכים למועצה אזורית שדות דן.

תכנית המתאר הכוללת לבית דגן בחנה את פוטנציאל הפיתוח של היישוב לאור מגבלות הבנייה הנובעות מתחום רעש מטוסים של נתב"ג שחלות על מרבית היישוב. השינוי לתמ"מ נדרש לצורך תכנונו המיטבי של היישוב ולהמשך התפתחותו.

תחום הפיתוח המוצע הינו בתחום שטח למרקם עירוני בתמ"א 1/35.

בהתאם לסעיף 7.1.1(ה) בתמ"א 1/35 התכנית קובעת שטח "פתוח מיוחד" המאפשר פעילות של פנאי ונופש ושימור השטחים החקלאיים הפעילים.

שטח התכנית כ-1,620 דונם: כ-950 דונם בייעוד פיתוח עירוני וכ-670 דונם בייעוד חקלאי נוף כפרי פתוח עם הנחיות מיוחדות. השתלשלות אירועים :

- התכנית נדונה בוועדה המחוזית בתאריך 8.4.19
- התכנית נדונה במועצה הארצית בתאריך 2.7.19
- התכנית הופקדה ופורסמה בעיתון בתאריך 8.11.19
- לתכנית התקבלו 3 התנגדויות.

החלטה:

התנגדות המועצה האזורית שדות דן –

1. התכנית חלה בתחום שיפוט המועצה האזורית שדות דן אולם קודמה ללא שיתוף המועצה- **המלצה -לדחות את הטענה**. המועצה זומנה לישיבות עבודה עם צוות תכנית המתאר בדצמבר 2018 ובנובמבר 2019 וכמו כן נציגי המועצה זומנו לישיבת הועדה המחוזית לעת הדיון בהמלצה להפקדת התכנית..

2. בקשה כי שינוי הגבולות בין הרשויות יעשה באופן מסודר וכללים מוגדרים – **המלצה-לקבל את הטענה בחלקה**. הליך שינוי גבולות נעשה בוועדה הגיאוגרפית שתמליץ לשר הפנים. הליך זה מתבצע בנפרד מקידומה של התכנית. יחד עם זאת, ממליצה הועדה כי ייקבע בהוראות התמ"מ שתנאי למתן היתר בניה יהיה שינוי גבולות השיפוט.

עמוד: 3
תאריך: 29/01/2026

ישיבה מספר : 2020002 תאריך הישיבה : 20/01/2020

3. המועצה שדות דן החלה בקידום תכנית כוללת לכלל שטחי המועצה – שטחים אלו מיועדים להרחבת יישוב כפר חב"ד ולהוספת שטחי תעסוקה למועצה. **המלצה-לדחות את הטענה.** במסגרת קידום תכנית להרחבת כפר חב"ד נבחנת הרחבה בשטח המצוי מצפון מזרח ליישוב הקיים. השטחים המוצעים להרחבת בית דגן אינם משפיעים על פוטנציאל ההרחבה של היישוב כפר חב"ד.

4. בדיון הושמעה טענה נוספת – בקשה להרחיב את שטח הפיתוח באזור מחלף שפירים, זהו שטח מופר וכלוא וניתן יהיה לעשות בו שימוש עתידי. **המלצה – לדחות את הטענה.** לא הוצג נימוק תכנוני המגובה בצרכים פרוגרמטיים של המועצה. ככל שיוצגו צרכי המועצה ויעלה מהם צורך בשינוי לתמ"מ תבחן הוועדה את הדברים שלא במסגרת התכנית הנוכחית.

התנגדות רשות שדות התעופה -

תחום התכנית אינו תואם את ההוראות בתמ"א 2/4 - התכנית נמצאת תחת מגבלות בניה בגין בטיחות טיסה לרבות הגבלות גובה בניה בתחום מישור המעבר ובתחום המישור האופקי וכן בתחום הגבלות בניה במתחמי ראש למטוסים (מר"מ 1-3)- **המלצה-לקבל את הטענה בחלקה.** עם אישורה של תמ"א 2/4 יש לאפשר ליישובים הסמוכים לשדה התעופה המשכיות לפיתוח. מרבית כתם הפיתוח נמצא במגבלות של מר"מ 1 ובחלקו אף מחוץ למגבלות מר"מ 1. גם בתחום מר"מ 1 מתאפשר המשך פיתוח במגבלה של מיגון אקוסטי, לפיכך ממליצה הועדה לקבוע בתכנית הוראות המאפשרות פיתוח תחת קביעת מגבלות מתאימות: יובהר בסעיף 7 (יחס לתכניות אחרות), כי תכנית תמ"א 2/4 חלה בתחום תכנית זאת. יובהר בסעיף 9 לעניין הוראות בפיתוח עירוני כי בתכניות מפורטות ייקבעו שימושים, תכליות וגובה המבנים בהתאם למגבלות תמ"א 2/4, כולל מיגון אקוסטי. לא יתאפשרו מגורים ומבני ציבור בתחום מר"מ 2,3.

התנגדות עו"ד גלעד כ"ץ ב"כ דנציגר, משק פרחים דן

המתנגדים הינם בעלים של משתלה בשטח של 40 דונם אשר מוצעת בתחומה הקמת שכונת מגורים. אישור התמ"מ מהוות מכת מוות למפעל חיים.

1. לטענה כי שינוי התמ"מ מהווה סתירה לתמ"א 35- לפי תמ"א 35 יש לבחון אפשרות של התחדשות עירונית טרם בניה על שטחים פתוחים, בבית דגן קיים מלאי של יח"ד מאושרות (במסגרת תכנית ממ/ 2050) אשר טרם שווקו ו/או נבנו. היישוב לא נדרש לתוספת יח"ד. בשנת 2009, בעת הדיונים בולנת"ע על קידום תכנית ממ/ 2050 נקבע כי לא תתבקש תוספת נוספת של שטח לפיתוח עירוני וכי תכנית ממ/ 2050 מהווה מיצוי הפוטנציאל של היישוב.

המלצה-לדחות את הטענה. האפשרויות להתחדשות עירונית בתחום היישוב בית דגן הינן מינוריות וזאת לאור הימצאות מרבית היישוב בתחום תח"ר גבוה אשר אינו מאפשר תוספת יח"ד. יחד עם זאת במסגרת תכנית המתאר ליישוב, המקודמת ע"י לשכת התכנון, אותו מתחמים אשר ראויים להתחדשות עירונית והכוונה לאפשר בהם התחדשות ותוספת יח"ד תוך בחינת מנגנונים של קרקע משלימה,

עמוד: 4
תאריך: 29/01/2026

ישיבה מספר : 2020002 תאריך הישיבה : 20/01/2020

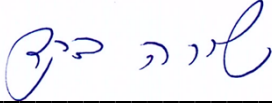
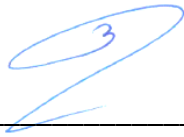
- שתיה בתחום תכנית מפורטת שתקדם בהתאם לשינוי התמ"מ. מאז שנת 2009 חלו שינויים משמעותיים לגבי תפיסת הפיתוח של מחוז מרכז ושל בית דגן בפרט וזאת על רקע משבר הדיור.
2. שינוי התמ"מ מהווה סתירה לתמ"א 2/4 – מתחם הפיתוח העירוני מצוי בתחום מתחמי רעש למטוסים.
- המלצה - לקבל את הטענה בחלקה.** ראה מענה לנושא זה בהתנגדות רשות שדות התעופה.
3. החלטה על הפקדת התמ"מ התקבלה על בסיס תשתית עובדתית חסרה ומטעה - בעת הדיון על הפקדת התמ"מ, בוועדה המחוזית ובמועצה הארצית, לא עלתה לדיון העובדה כי התכנית נמצאת על שטח המשתלה ומשמעות אישור התכנית הינה פינוי המשתלה. בנוסף, בעת הדיון על התכנית המפורטת, בשנת 2016, נמסר לוועדה מידע מוטעה ע"י מהנדס מצפה אפק כי קיימת החלטה שיפוטית לפנות את המשתלה תוך 3 שנים. אין ולא קיימת החלטות בימ"ש על פינוי המשתלה.
- המלצה לדחות את הטענה.** בעת הדיון הוצג בפני הוועדה מלוא המידע המשפטי לגבי צווי ההריסה. סוגיית קיומה של המשתלה בתחום התכנית ידועה למוסדות התכנון העוסקים בדבר, סוגיית הפינוי אינה רלוונטית לעניין הצורך התכנוני בשינוי יעוד המקרקעין.
4. לא הוגש לוועדה המחוזית סקר מיצוי עתודות קרקע עדכני. סקר כזה הוגש עם קידום תכנית ממ/2050 לפני 13 שנה.
- המלצה - לדחות את הטענה.** בהתאם להוראות תמ"מ 21/3 נדרש להגיש סקר מיצוי עתודות קרקע כאשר במסגרת קידום תכנית מפורטת נעשה שימוש בסעיף המאפשר גמישות ותוספת של 10% לכתם הפיתוח העירוני. סקר זה אינו נדרש על פי הוראות התמ"מ במקרה של שינוי תמ"מ. כמו כן, נציין כי בימים אלו מקודמת ליישוב תכנית כוללת ממנה עולה כי בתחום היישוב הקיים מוצה פוטנציאל הפיתוח, בעיקר בשל מגבלות הבניה בתחומי התח"ר ועל כן נדרשת הרחבת היישוב והתאמת כתם הפיתוח בתמ"מ.
5. ההחלטה התקבלה בחוסר סבירות מנהלי. נוכח התשתית העובדתית החסרה והמטעה חברי הוועדה המחוזית והמועצה הארצית לא שקלה שיקולים של קרקע חקלאית מעובדת, נזק כלכלי, פגיעה בזכויות החכירה משנות ה-50, נזק חברתי של פיטורי עובדים, נזק לחקלאות בישראל. כהצדקה לחשיבות המשתלה מובאים ציטוטים מהדיונים שהתקיימו כחלק מהליך קידום תכנית ממ/2050 במחוז ובולנת"ע.
- המלצה – לדחות את הטענה.** בפני מוסדות התכנון עמדה כל העת ההתנגדות הנדונה ושיקולים אלה הובאו בחשבון. הוועדה שמעה באריכות את נימוקי ההתנגדות וקובעת כי אל מול הטענות לעניין העיבוד החקלאי, היקף הפעילות החקלאית ועובדי המשתלה, עומדים שיקולים נוספים לרבות העובדה שמיקום המשתלה מטיל מגבלות של 100 מטר גם על מגרשים המיועדים לשיווק, העובדה שמדובר בגידול על מצע מנותק, מתנהל מו"מ למציאת אתר חלופי ובראש ובראשונה הצורך במתן מענה להתפתחות היישוב בית דגן.
6. חלק מהשיקולים שעל הוועדה המחוזית לשקול בעת קידום תכנית הינה ישימות התכנית וכדאיותה הכלכלית.
- המלצה – לדחות את הטענה.** הועדה שקלה ומצאה כי התכנית ישימה הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. אין מניעה להמשיך בפעילות של המשתלה בשטח ביעוד לפיתוח עירוני, יחד עם זאת יש טיעונים לכאן ולכאן האם נכון לקטוע את רצף הפיתוח העירוני ודברים אלו יבחנו במסגרת הדיון בתכנית המפורטת שם תוכרע שאלת ייעוד הקרקע.
7. טענה כי גם אם מתעלמים מהעדר מימוש של יח"ד מאושרות בבית דגן וגם אם קיים צורך לפתח את היישוב בית דגן הרי שהפיתוח צריך להיות יותר מזרחה ולא על שטחי המשתלה.
- המלצה - לדחות את הטענה.** הגדלת היישוב בית דגן צריכה לייצר רצף עירוני עם היישוב הקיים ולהוות ישות עירונית אחת. מבחינה עירונית אין זה נכון להותיר את המשתלה כשטח חקלאי כלוא בין חלקי העיר.
8. טענה לעניין פגיעה בזכות הטיעון היות ונציג המשתלה לא זומן לדיונים בעניין המשתלה וזאת למרות בקשתם.

עמוד: 5
תאריך: 29/01/2026

ישיבה מספר : 2020002 תאריך הישיבה : 20/01/2020

המלצה- לדחות את הטענה. בהתאם לחוק התכנון והבניה הליך הגשת התנגדות מגלם את זכות הטיעון של מי שעלול להיפגע מאישורה של תכנית, בעלי המשתלה מימשו זכות זו ובכך נשמרה זכות הטיעון .

תאריך: **23.1.20**


שירה ברנד
יו"ר הועדה המחוזית מחוז מרכז
דינה בן עבו
מזכירת הוועדה המחוזית

עמוד: 6
תאריך: 29/01/2026

ישיבה מספר : 2020002 תאריך הישיבה : 20/01/2020

3. תוכנית - 456-0290171 : מושב משגב דב - בר/104/20

רקע:

מטרת התכנית הינה הכנת תכנית מתאר למושב משגב דב שבמועצה אזורית גדרות, בשטח שהיקפו 1,527 דונם.
עיקרי הוראות התכנית הן: הוספת יחידה יח"ד שלישית - 62 יח"ד לכלל הישוב, שינוי יעוד ממבני ציבור ל- 3 יח"ד במגורים א'; קביעת שימושים מותרים, זכויות והוראות בניה ותנאים למתן היתרי בניה עבור כל הייעודים; קביעת הנחיות מיוחדות לפיצול יחד' מנחלות; קביעת הנחיות לשימור.

עפ"י לוח 2 בתמ"א/ 35/1 למושב מוקצות 300 יח"ד.
יח"ד מאושרות במושב - 207 יח"ד: 59 נחלות * 2 יח"ד ו-89 יח"ד במגרשי מגורים א' בהרחבות.
יח"ד מוצעות בתכנית - 269 יח"ד: 59 נחלות * 3 יח"ד ותוספת 3 יח"ד במגורים א'.
סה"כ תוספת של 62 יח"ד .

בתחומי הנחלות, מוצעות 3 יח"ד ויח"ד קטנה (יח"ד הורים) המוצמדת לאחת מיח"ד האחרות.
זכויות הבניה המוצעות עבור יחידות הדיור במגרשי ההרחבות הן 200-250 מ"ר שטח עיקרי ו-60-80 מ"ר שטח שירות, בהתאם לזכויות שנקבעו בתכניות המאושרות.
זכויות הבניה המוצעות עבור יחידות הדיור בנחלות הן:
650 מ"ר שטח עיקרי עבור 3 יח"ד מגורים ויח' הורים (160 מ"ר עבור יח"ד שלישית), לא כולל מרתף בקונטור קומת הקרקע.
90 מ"ר שטח עיקרי עבור מגורי עובדים זמניים.

בהתאם לסעיף 8.1.1 בתמ"א/ 35/1, אמנם התכנית אינה כוללת את כל מלאי יח"ד המתאפשר לפי תמ"א 35/1, אך לתכנית בוצעה בדיקה פרוגרמטית לכל מלאי יחידות הדיור ע"פ התמ"א, של שטחי ציבור בנויים ופתוחים, בדיקה תחבורתית, וכן התייחסות לתשתיות, ובכך היא עומדת בהוראת הסעיף.

רקע סטטוטורי:

בהתאם לתמ"א 35/1 שטח התכנית במרקם שמור משולב.
בהתאם לתמ"מ 3/21 שטח התכנית כולל את הייעודים אזור פיתוח כפרי ואזור חקלאי/נוף כפרי פתוח.
בהתאם לתמ"א 34/ב/3 בצמוד לשטח התכנית ובחלק קטן גם בשטחה עובר עורק ניקוז משני (נחל תמנה).

עמוד: 7
תאריך: 29/01/2026

ישיבה מספר : 2020002 תאריך הישיבה : 20/01/2020

בהתאם לתמ"א/34/ב/4 שטח התכנית נמצא באזור רגישות א'.
בהתאם לתכנית בר/2020, מותרת פעילות לא חקלאית בנחלות בתחום המושב.

טרם הדיון התקבלו התייחסויות מכלל הגורמים הרלוונטיים, פרט למשרד להגנת הסביבה.

החלטה:

לאחר ששמעה את עורך התכנית והועדה המקומית, מחליטה הועדה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:

1. התאמה לתמ"מ:

התכניות המאושרות לשוב חורגות מכתם הפיתוח לתממ/3/21. תוספת יח"ד המבוקשת בתכנית נמצאת בתחום כתם הפיתוח למעט בתחום הנחלות החורגות ממנו. הועדה השתכנעה שניתן להרחיב את אזור הפיתוח הכפרי בהתאם לסעיף 7.2.2 (5) לתממ/3/21 הקובע את התנאים להרחבת אזור זה: ההרחבה המבוקשת נמצאת בתחום אזור חקלאי נוף כפרי פתוח, השטח נמצא ברציפות וצמידות דופן לשטחי הפיתוח המאושרים, הבינוי החורג מהכתם נקבע בהתאם לתכניות מאושרות.

2. זכויות בניה:

- א. זכויות הבניה של יחידת הדיור השלישית בנחלה תהיינה 180 מ"ר שטח עיקרי (120 מ"ר בקומת קרקע ו-60 בקומה א) ו-60 מ"ר שטח שירות. לכך יתווסף שטח עבור מרתף בקונטור קומת קרקע. ניתן למקם את שטחי השירות מעל או מתחת לקרקע, ובלבד שלא יעלה על 60 מ"ר סה"כ.
- ב. שטח השירות עבור מגורים בכל מגרשי התכנית (נחלות + מגרשים) יהיו 60 מ"ר ע"פ הפירוט הבא: 35 מ"ר עבור חניה מקורה, 12 מ"ר או לפי הוראות פקע"ר עבור ממ"ד, 10 מ"ר עבור מחסן ו-3 מטרים עבור מתקנים ובליטות. התכנית לא תאפשר בניית מבני עזר בנוסף לכך.
- ג. הוראות עבור פיצול מגרש מנחלה תופענה תחת הסעיף "הנחיות מיוחדות" בסעיף 4 ביעוד מגורים ביישוב כפרי, ובנוסף כפי שנקבע בתכנית 409-0223370.

3. מסעיף 4.3 – שימושים במגורים ביישוב כפרי ימחקו השימושים הבאים: מבנים לגידול אצות, בית בד, יקב, ייבוש תבלינים, מבנים לשימושים נלווים לגידול בע"ח, עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית. בנוסף, כל מבנה חקלאי שהתכנית מתירה, יותר בכפוף לתמ"מ/3/7 ולתוספת הראשונה.

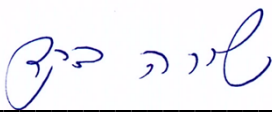
עמוד: 8
תאריך: 29/01/2026

ישיבה מספר : 2020002 תאריך הישיבה : 20/01/2020

4. סיווגם של עצים מספר 868-876 ו-878 ישונה מכריתה לשימור, בהתאם למכתבו של פקיד היערות.
5. להוראות הבינוי בשטחים החקלאיים תתווסף הוראה המגבילה את אחוזי הבניה בשטחים החקלאיים בסך כל הישוב ל-20% בחלקות א' ו-10% לגידול צמחי בלבד בחלקות ב'.
6. בהוראות התכנית יקבע כי המבנים הזמניים מיועדים לעובדים בחקלאות וכל שימוש אחר בהם מהווה סטייה ניכרת. תותר הקמתם בנחלה בתנאים הבאים:
 - א. הקמת שני מבנים יבילים בלבד לחקלאי, אשר כל אחד מהם הובל בשלמותו מוכן להקמה והוצב על פני הקרקע הטבעית.
 - ב. גודל המבנה יותאם למספר העובדים הזרים שאושרו עבור החקלאי המבקש ובהתאם להנחיות משרד התמ"ת לגודל נדרש למגורי עובד זר. בכל מקרה לא יפחת מ-25 מ"ר ולא יעלה על 45 מ"ר למבנה. המבנה יהיה בן קומה אחת ולא יעלה על 3 מ'.
 - ג. הקמת המבנה כפופה לאישור משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות בהתאם להיקף הפעילות החקלאית ולהיתרים להעסקת עובדים זמניים בענף החקלאות שניתנו לחקלאי המבקש.
 - ד. החקלאי המבקש יחתום על התחייבות בפני הועדה המקומית לפיה המבנה היביל ישמש אך ורק להלנת עובדים זרים בענף החקלאות שיש לחקלאי היתר להעסקתם, וכי בהתאם להוראות תכנית זו, המבנה לא ישמש לכל תכלית אחרת.
 - ה. תוקף ההיתר יהיה לחמש שנים בלבד, הארכת המועד תתאפשר רק באמצעות הגשת בקשה חדשה.
7. יש להשלים את התאום מול המשרד להג"ס בהיבטי האקוסטיקה.
8. יש להסיר הוראות מרחביות מהוראות התכנית.
9. היקף השימוש למסחר בכל בשב"צים לא יעלה על 500 מ"ר.
10. הערות טכניות ומשפטיות של לשכת התכנון.

הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתוך שישה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית עפ"י ס' 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

תאריך: **23.1.20**


שירה ברנד
יו"ר הועדה המחוזית מחוז מרכז


דינה בן עבו
מזכירת הועדה המחוזית

עמוד: 9
תאריך: 29/01/2026

ישיבה מספר : 2020002 תאריך הישיבה : 20/01/2020

עמוד: 10
תאריך: 29/01/2026

ישיבה מספר : 2020002 תאריך הישיבה : 20/01/2020

3. תוכנית - 420-0750125 : מד/6/53 - מגרש ח2 - דיור להשכרה לטווח ארוך

רקע:

התכנית ממוקמת בשכונת מוריה בדרום מזרח העיר מודיעין. מצב קיים מגרש ביעוד בדיוור מיוחד לטובת דיור מוגן כולל 120 יח"ד. התכנית מציעה לשנות את השימוש מדיור מוגן למגורים להשכרה לתקופה של 10 שנים ושטחים למבני ציבור, שטחי תעסוקה ומגרש עבור חנייה ציבורית.

שימושים נתונים כמותיים וזכויות:

- שטח התכנית 10.5 ד'.
- מגורים – 120 יח"ד להשכרה 7,300 מ"ר עיקרי ו-5,500 מ"ר שטחי שירות + 1440 מ"ר מרפסות. גודל דירה ממוצעת 60 מ"ר עיקרי, ב- 5 קומות מעל הכניסה הקובעת (לא כולל קומה טכנית וחדרי מדרגות על הגג). קומה בתת הקרקע.
- תעסוקה – 250 מ"ר עיקרי + 100 מ"ר שירות + 25 מ"ר מרפסות עבור משרדים לבעלי מקצועות חופשיים, חוגים וכדומה.
- מבני ציבור - 250 מ"ר עיקרי + 100 מ"ר שירות + 25 מ"ר מרפסות עבור גני ילדים, פעוטונים, חוגים, מעונות יום ושרותי בריאות ורווחה וכדומה.
- חניון – 410 מ"ר בתת הקרקע תחת החניון הציבורי המיועדים עבור חניה למגורים בתא השטח הסמוך.

רקע סטטוטורי

- **לפי תמ"א 1** שטח התכנית חל באזור רגישות להחדרת מי נגר עילי בחשיבות גבוהה.
- **לפי תמ"א/35/1 ותמ"מ 2/3/ג'** שטח התכנית נמצא בתחום מרקם עירוני.
- **לפי תכנית מתאר מקומית מד/6/3/ב'** שטח התכנית שבבדין מיועד ל"אזור לדיור מוגן" (מגרש ח2). הוראות התכנית מאפשרות בינוי של עד 120 יח"ד לדיור מוגן ולשירותים נלווים לו כגון אדמיניסטרציה, מועדון לשימוש דיירי הבניין, חדרי חוגים ועוד. בנוסף, התכנית מאפשרת (בכיוון שאינו פונה לכיכרות פתוחות), שימושים לשירותים טכניים והנדסיים, חניה על כל שירותיה, מתקנים ומבנים הנדסיים, מחסנים, חצרות משק, אזורי פריקה וטעינה ועוד.
- זכויות הבניה בתכנית כוללות 6000 מ"ר עיקרי ו-4000 מ"ר שירות כולל חניה מקורה בבינוי של 4 קומות מעל הקרקע, ובנוסף, 1300 מ"ר שטח עיקרי לארקדה. כמו כן, ניתן על פי התכנית להוסיף שטחים וקומות חניה תת קרקעיים ו/או מקורים במסגרת התקן הנדרש באישור הועדה המקומית.
- התכנית קובעת הנחיות להבטחת ביצוע והוראות המורות על קיום חברת ניהול ואחזקה למבנה לדיור מוגן.

עמוד: 11
תאריך: 29/01/2026

ישיבה מספר : 2020002 תאריך הישיבה : 20/01/2020

השתלשלות האירועים:

- ב- 2018 הוגשה על מגרש זה תכנית אשר ביקשה לשנות ייעוד מדיוור מיוחד לייעוד מגורים. תכנית זאת נדחתה ע"י ועדת

המשנה המחוזית . בהחלטת הועדה נכתב :

"הוועדה לא השתכנעה כי יש הצדקה לשנות את יעוד הקרקע מ"אזור לדיוור מוגן" ל"מגורים". שינוי היעוד המבוקש בתכנית משמעו ביטול שטח לצרכי דיוור מוגן בעיר באופן שאינו יחסי לגידול האוכלוסייה. האוכלוסייה בעיר מודיעין הומוגנית יחסית, וצפוי כי בתוך עשור יהיה צורך לתת מענה להיקפים גדולים של דיוור מוגן ולכן יש חשיבות לשמירה על שטחים ייעודיים לשימוש זה לעתיד לבוא.

הועדה מדגישה, כי לנוכח שיעור קצב הגידול באוכלוסייה, המונה כיום מעל ל- 90,000 נפש, ולפי הצפי בתכנית המתאר תגדל עד 235,000 נפש, וכן לנוכח מגמות הפיתוח המואצים של העיר, כפי שניתן ללמוד ממסמכי תכנית המתאר הנמצאת בשלבי הכנה, סבורה הועדה שישנה חשיבות וצורך ציבורי ממשי לשמור על שימושי הקרקע שתכליתם לשרת את מגוון האוכלוסייה ובמקרה הנדון, לדיוור מוגן, גם אם המימוש של הקרקע אינו מיידי.

בנוסף, סבורה הועדה שמיקומו של המגרש המדובר בתכנית ראוי לשמש לדיוור מוגן מאחר והוא נמצא בלב שכונה קיימת, בסמיכות למרכז פעיל המספק שירותי ציבור ומסחר, ובעל נגישות טובה. לאור הסוגיות שעלו בדיון לנושא מימוש הדיוור המוגן במגרש וכלכליות הפרויקט, הוועדה פונה לוועדה המקומית לבחון את הצורך בהגדלת מספר יח"ד לדיוור מוגן בתאום עם לשכת התכנון ולחלופין, **לבחון את האפשרות והצורך בדירות קטנות להשכרה בסביבה זו לתקופת ביניים שניתן יהיה להסב אותן לדיוור מוגן בעתיד".**

לאחר שנדחתה התכנית, הוגשה חו"ד של חברת אורבניקס מטעם היזם וחוו"ד של מהנדס עיריית מודיעין, לפיהן כיום במודיעין מאושרות כמות יח"ד מעבר לצרכי העיר והאזור לפי צפי האוכלוסייה. להלן הנתונים הכמותיים העולים מתוך חווה"ד:

דמוגרפיה

- כיום מונה העיר מודיעין כ-93,000 תושבים. לפי תכנית המתאר לעיר הנמצאת בשלבי הפקדה, צפויה העיר לכלול עד שנת 2040 כ-240,000 תושבים.
- השימוש לדיון מוגן צפוי לתת מענה גם לאוכלוסיית היישובים הסמוכים לעיר מודיעין.
- לפי חווה"ד שהוגשו ללשכת התכנון, אוכלוסיית העיר מודיעין מאופיינת בהיותה אוכלוסייה צעירה, מספר התושבים בגילאי +65 עומד על כ-5% מכלל תושבי העיר (כלל מדינת ישראל עומד על כ-10%) (נתונים משנת 2014).
- לפי ניתוח גידול האוכלוסייה, צפויה קבוצת גילאים זו להגיע לכ-20,000 בשנת 2040.

עמוד: 12
תאריך: 29/01/2026

ישיבה מספר : 2020002 תאריך הישיבה : 20/01/2020

דיוור מוגן

- כיום מלבד המגרש נשוא הבקשה, מאושרים במודיעין 4 מגרשים המיועדים לדיוור מוגן:
- שכונת הפרחים - דיוור מוגן "פאלאס" עזריאלי – 231 יח"ד, בשטח של 10.5 ד'
- מרכז העיר - דיוור מוגן "עד 120" - 250 יח"ד, בשטח של 4.7 ד'
- שכונת מורשת – 300 יח"ד 8.7 ד'
- מגרש 801, נופים – 120 יח"ד 3 ד' אותו מבקשים יזמים לשנות גם כן מדיוור מוגן למגורים.

החלטה:

התכנית מציעה שינוי שימוש מדיוור מוגן לדירות להשכרה לטווח של 10 שנים. הועדה רואה בדיוור מוגן כשימוש המספק מענה מגורים מתאים ואיכותי לאוכלוסייה בגיל השלישי. שימוש זה חשוב במבנה העירוני לטובת האוכלוסייה המבוגרת המתגוררת בעיר כיום וכן לטובת אוכלוסייה מבוגרת בעתיד. הועדה מציינת כי גם בהתאם לחווה"ד של יועץ הפרוגרמה של תכנית המתאר הכוללת לעיר מודיעין, יש לשמור על שטחי הדיוור המוגן המאושרים בעיר, ויש לשמור על פיזור הדיוור המוגן בשכונות הותיקות. בנוסף מצוין במסקנות אותה חוו"ד כי יצירת דיוור חלופי הולם לבני הגיל השלישי תביא להצעת השכונות הוותיקות. בהתאם לאמור לעיל סבורה הועדה כי על מנת לשמור על האינטרס הציבורי, אין מקום לבטל את השימוש לדיוור מוגן בתחום המגרש.

בד בבד, השתכנעה הועדה כי התכנון המוצע לדירות להשכרה הינו צורך חיוני בעיר מודיעין וראוי לקידום הן בשטח נשוא הבקשה והן בשטחים אחרים בעיר, ושימוש זה יכול לתת מענה לאוכלוסייה מבוגרת ולמגוון אוכלוסיות נוסף. לפיכך **מחליטה**

הועדה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:

1. השימושים שיתרו ביעוד דיוור מיוחד בתחום התכנית הם: דיוור מוגן או דירות להשכרה. לא ניתן יהיה לנייד זכויות בנייה בין שימושים אלה. עם מתן היתר בניה לפי שימוש מסוים, יבטל השימוש השני. כמו כן יותרו בתחום התכנית מבני ציבור ומשרדים.

2. ככל שיעשה שימוש לדירות להשכרה:

- א. יותרו 120 יח"ד להשכרה. ב- 4 קומות.
- ב. הדירות יושכרו למשך 20 שנים לפחות מיום אכלוס המבנה.
- ג. תמהיל יח"ד :

25% דירות בשטח כולל של 50 מ"ר.

עמוד: 13
תאריך: 29/01/2026

ישיבה מספר: 2020002 תאריך הישיבה: 20/01/2020

50% דירות בשטח כולל של 73 מ"ר.

25% דירות בשטח כולל של 95 מ"ר.

ד. שטחי הגג:

(1) תותר הקמת מזנון בשטח של 40 מ"ר.

(2) תותר הקמת מתקני ספורט, שטחי גינון ומערכות טכניות.

(3) קומה זו תשמש את כלל דיירי המבנה.

ה. יותרו 2 קומות בתת הקרקע לחניה ומחסנים

ו. יותרו ממ"קים.

ז. תיקבע זיקת הנאה למגרשים הגובלים מצפון לכיוון הכיכר.

ח. היתר הבניה יכלול גם את השטחים עבור מבני הציבור בהיקף 250 מ"ר עיקרי + 100 מ"ר שירות + 25 מ"ר מרפסות

עבור גני ילדים, פעוטונים, חוגים, מעונות יום ושרותי בריאות ורווחה וכדומה.

3. ככל שיעשה שימוש לדיור מוגן ללא מחלקה סיעודית:

א. יותרו 230 יח"ד עבור דיור מוגן ב-6 קומות.

ב. יותר שימוש עבור דיור מוגן, משרדים, בריאות, ספורט, בתי כנסת, מתקנים לפעילויות פנאי עבור הדיירים, מתקנים

הנדסיים לצרכי תפעול המבנה בלבד ומבני ציבור.

ג. היתר הבנייה עבור דיור מוגן יכלול גם גן ילדים.

ד. זכויות:

(1) השטח הממוצע ליח"ד עבור דיור מוגן יעמוד על 57 מ"ר עיקרי.

(2) שטחי המרפסות לדיור מוגן יהיו 2,350 מ"ר, מתוכם 50 מ"ר עבור מבני הציבור.

(3) ניתן למקם 200 מ"ר שטח עיקרי בתת הקרקע עבור החללים המשותפים הנדרשים לדיור המוגן.

(4) תמהיל הדירות לדיור מוגן יהיה כדלקמן:

1. 25% דירות בשטח כולל של 45 מ"ר ו-8 מ"ר שטחי מרפסות.

2. 50% דירות בשטח כולל של 58 מ"ר ו-10 מ"ר שטחי מרפסות.

3. 25% דירות בשטח כולל של 68 מ"ר ו-12 מ"ר שטחי מרפסות.

(5) יקבעו שטחים עיקריים עבור חללים משותפים בסך 6,300 מ"ר.

(6) עבור שטחי לובי, ספורט, בריאות ושטחי משק יקבע שטח כולל בשטח 2,700 מ"ר.

(7) עבור שטחי תעסוקה יקבע שטח כולל בהיקף של 260 מ"ר.

(8) עבור מבני הציבור יקבע שטח כולל בהיקף של 400 מ"ר.

עמוד: 14
תאריך: 29/01/2026

ישיבה מספר : 2020002 תאריך הישיבה : 20/01/2020

- ה. יותרו ממ"קים.
4. יקבעו בהוראות התכנית זכויות בתת הקרקע (הן עבור דיור מוגן והן עבור דירות להשכרה) בהיקף של 80% משטח המגרש לקומה. יותרו 2 קומות בתת הקרקע.
5. שטחי החלחול יהיו בהתאם לתמ"א 1.
6. תנועה וחניה:
- א. החניה תהיה בתת הקרקע בלבד למעט החניון המוצע בתא שטח 2.
- ב. החנייה תהיה בהתאם לתקן התקף בעת הוצאת היתר הבנייה בתחומי המגרש ובהתאם לשימוש המבוקש בהיתר הבנייה.
- ג. נספח התנועה יתוקן בהתאם להנחיות יועץ התנועה ויכלול פתרונות לשני השימושים הנ"ל לאישור יועץ התנועה לוועדה המחוזית.
7. יש להגיש נספח מים, נספח ביוב ונספח ניקוז בתיאום עם לשכת התכנון.
8. בינוי – יש לעגן בהוראות התכנית את עקרונות הבינוי המחייב:
 - א. הגינה המרכזית ללא חניה מתחתיה.
 - ב. הפתיחות לרחוב, זיקת ההנאה לציבור וכיוצ"ב.
9. יש לעגן את הוראות התוספת השישית ככל שניתן וע"פ הנחיית יועמ"ש הועדה.
10. התכנית תכלול הוראת הפקעה, שתאפשר רישום שטחי הציבור ע"ש העירייה.
11. תיקונים טכניים ומשפטיים של לשכת התכנון.

הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתוך שישה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית עפ"י ס' 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

תאריך: **23.1.20**

לינה ביג



עמוד: 15
תאריך: 29/01/2026

ישיבה מספר : 2020002 תאריך הישיבה : 20/01/2020

שירה ברנד

יו"ר הועדה המחוזית מחוז מרכז

דינה בן עבו

מזכירת הוועדה המחוזית

עמוד: 16
תאריך: 29/01/2026

ישיבה מספר : 2020002 תאריך הישיבה : 20/01/2020

4. תוכנית - ממ/ 3074 / 2 : "גבעת שמואל צפון"

רקע:

תכנית ממ/ 3074 / 2 הינה תכנית תקפה לפיתוח שטח בהיקף של כ- 48 דונם בצפון מערב גבעת שמואל. התכנית שהיוותה שינוי לתכנית ממ/ במ/ 3072, קיבלה תוקף ב- 2014 לאחר הליכים ממושכים וקבעה זכויות ל- 600 יח"ד. התכנית כללה תנאים להיתר בניה וביניהם בסעיף 21 (ב) – תנאי להיתר מעבר ל 270 יח"ד – חיבור בפועל של המשך רחוב הנשיא מזרחה עד לדרך רבין וחיבור בפועל של דרך רבין לדרך 471. בסעיף 20 (ט) – הכנת תצ"ר, אישורו ככשיר לרישום ע"י מפ"י ורישום בפועל בלשכת המקרקעין.

ב- 2018 קיבלה תוקף, תכנית לאיחוד וחלוקה בסמכות מקומית - 427-0218768 שבין היתר הגדילה את מספר יח"ד ל- 690 מבלי לשנות את שטחי הבניה. התכנית המקומית שמרה על ההתניות של תכנית המקורית ממ/ 3072 / 2.

ב- 21.8.19, הגישה חברת אפריקה ישראל, בקשה לשינוי שלביות לפי סעיף 145 (ג) שעיקרה ביטול התנאי התחבורתי וביטול או שינוי התנאי לגבי רישום הקרקע באופן שיאפשר הוצאת היתרי בניה לאחר אישור התצ"ר ע"י הועדה מקומית.

לגבי ההתניות התחבורתיות טוענת החברה כי לאחרונה אושרה לתוקף בוועדה המחוזית תכנית צמודת דופן 427-0397299, אשר מתירה הקמת כ- 700 יח"ד, מבלי שנקבעו לגביה התניות תחבורתיות. בפועל, בוצע חיבור מזרחה לדרך רבין ברחובות הרב גורן ודרנגר, אשר קרובים יותר למרחב התכנית נשוא הדיון ובכך מתייתר למעשה הצורך התחבורתי בחיבור רחוב הנשיא.

לגבי ההתניה ביחס לרישום הקרקע, טוענת החברה ההתניה בוצעה מאחר והיא רשמה תצ"ר על שטח התכנית המקורית ממ/ 3072 / 2 עוד ב- 26.01.2016. יחד עם זאת, מאחר ומאוחר יותר נערכה תכנית איחוד וחלוקה נוספת ששינתה את צורת המגרשים, החברה מבקשת שהועדה תקבעה כי התנאי כבר הושלם, או לחלופין תשנה אותו באופן דומה להתניות בתכניות אחרות ותקבע כי התנאי יהיה אישור תצ"ר ע"י הועדה המקומית בלבד.

עמדת הועדה המקומית:

הועדה המקומית מתנגדת לבקשה בשל לחצי פיתוח מאוד משמעותיים אשר מעמיסים על מערך דרכים רווי כבר עתה. הועדה שוקדת על פתרונות עתידיים שיקלו על עומסים אלו, אך במצב הנוכחי מבקשים לשמור על התנאים שנקבעו בתכניות המאושרות לצורך ויסות היקפי הבניה בצורה הדרגתית. בנוסף הועדה מדגישה כי מדובר בתנאי מידתי מאחר שהחיבור המדובר לדרך רבין נמצא בביצוע בימים אלו בשיתוף עם עיריית פתח-תקווה.

החלטה:

לאחר ששמעה את נציגי היזם, את מהנדסת הועדה המקומית, את התייחסות נציגת משרד התחבורה ויועץ התנועה של הוועדה ולאחר שבחנה את הבדיקה התחבורתית שליוותה את תכנית 427-0397299, סבורה הוועדה כי לאור הדרך החלופית שכבר

עמוד: 17
תאריך: 29/01/2026

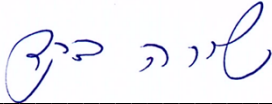
ישיבה מספר : 2020002 תאריך הישיבה : 20/01/2020

קיימת בפועל ומחברת את רחוב הזיתים ודרך רבין ומאחר והחייבור בפועל של רחוב הנשיא עם דרך רבין כבר מבוצע בימים אלה וצפוי להסתיים בתוך כשנה וחצי הושגה המטרה שבשלה נקבע התנאי התחבורתי. עוד הובהר כי אכלוסן של יחה"ד הנוספות צפוי רק בעוד כשנתיים וחצי.. לפיכך **שוקלת הועדה לבטל את ההתניה התחבורתית.**

לעניין הוראת סעיף 20 (ט) בתכנית ממ/3072/2, מציינת הועדה כי כבר הוכן תצ"ר ואושר בוועדה המקומית ולכן **שוקלת לשנות את ההתניה כך שתנאי להוצאת היתר הבניה האחרון במתחם יהיה רישום החלוקה בפועל בלשכת המקרקעין.**

לאור האמור, מורה הועדה על פרסום החלטתה לפרק זמן של 15 ימים. היקף הפרסום יהיה כפרסום להפקדה ללא צורך בפרסום ברשומות. ככל שיוגשו התייחסויות הן תשמענה בפני ועדת המשנה להתנגדויות שתכריע בהן. ככל שלא יוגשו, הבקשה כפי שפורסמה תאושר ללא דיון נוסף.

תאריך: **23.1.20**



שירה ברנד
יו"ר הועדה המחוזית מחוז מרכז



דינה בן עבו
מזכירת הועדה המחוזית

עמוד: 18
תאריך: 29/01/2026

ישיבה מספר : 2020002 תאריך הישיבה : 20/01/2020

עמוד: 19
תאריך: 29/01/2026

ישיבה מספר : 2020002 תאריך הישיבה : 20/01/2020

5. תוכנית - 408-0433326 : נת/801/28 - מגורים הרב קוק פינת ביאליק

רקע:

שטח התכנית 3.5 דונם בפינת הרחובות ביאליק והרב קוק, נתניה. מטרת התכנית הקמת שני מגדלי מגורים ושב"צ, באמצעות איחוד וחלוקה. תוספת של 56 יח"ד ובסה"כ 108 יח"ד בשני מגרשים. צפיפות 43 יח"ד לדונם נטו. גובה ק+34, ק+22. בתאריך 2.12.19 התקיימה בלשכת התכנון ישיבה בה הוצגה התכנית, בסיכומה נאמר כי התכנית אינה תואמת לתכנית המתאר.

תמ"א/6 - שטח ישוב

תמ"א/34 ב/4 - אזור רגישות א'

תמ"א/35 - שטח לשימור משאבי מים, רגישות נופית סביבתית גבוהה

תמ"מ/21/3 - פיתוח עירוני

408-0242412 - עפ"י תכנית המתאר לעיר שהוחלט להפקידה השטח נמצא ביעוד מגורים מסחר ותעסוקה, במתחם להתחדשות עירונית, בינוי עד 10 קומות.

החלטה:

לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב נתניה מחליטה הועדה **לדחות את התכנית מהנימוקים הבאים:**

1. הועדה המחוזית החליטה להפקיד תכנית מתאר כוללת לעיר נתניה בה נקבעו עקרונות התכנון לאזורים שונים בעיר וביניהם גובה הבניינים. התכנית אינה תואמת לתכנית המתאר וחורגת מהגובה הקבוע בה.
2. התכנית אינה תכנית להתחדשות עירונית מכיוון שיחידות הדיור המאושרות אינן בנויות בפועל, ובשטח קיים מבנה דו קומתי.
3. התכנית כוללת שני מגרשים שאין ביניהם קשר תכנוני. לכל מגרש מוצע בינוי שונה וכניסה נפרדת. השב"צ המוצע בשטח התכנית אינו משמעותי, ולא נותן מענה לצרכי העיר.

תאריך: **23.1.20**

לינה בייק



עמוד: 20
תאריך: 29/01/2026

ישיבה מספר : 2020002 תאריך הישיבה : 20/01/2020

שירה ברנד

יו"ר הועדה המחוזית מחוז מרכז

דינה בן עבו

מזכירת הוועדה המחוזית